

Órganos del Estado y Administraciones Públicas

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

La Ley 21.719 introduce un régimen especial para la Administración del Estado: base legal de licitud diferenciada, deberes de transparencia activa y obligaciones reforzadas de seguridad en el tratamiento de datos ciudadanos.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ **Recargo por no subsanar**

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Régimen especial de licitud pública

Bajo el Título IV, los organismos de la Administración del Estado, municipios y ministerios cuentan con una base legal de licitud diferenciada: están lícitamente facultados para tratar, comunicar y ceder datos para el cumplimiento de sus funciones legales, sin consentimiento individual cuando la ley lo autoriza.

2. Transparencia y deberes del Estado

El principio de transparencia activa obliga a informar a los titulares sobre el tratamiento de sus datos, finalidades y derechos. Los perfiles obligatorios deben ser desempeñados por funcionarios titulares, no por personal externo.

3. Notificación de brechas sin dilaciones indebidas

Ante una filtración de datos ciudadanos, la entidad debe notificar a la APDP sin dilaciones indebidas por el medio más expedito. Nunca se fija un plazo de 72 horas; el concepto es 'sin dilaciones indebidas' evaluado caso a caso.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de adecuación

1. Inventario RAT

Mapear datos de ciudadanos, funcionarios y contratistas.

2. Perfiles titulares

Designar responsables internos por área de tratamiento.

3. DPA con proveedores

Auditar contratos cloud y prestadores de TI.

4. Protocolo de brechas

Definir flujo de notificación a la APDP y ciudadanos.

5. Canales ARSOP

Habilitar formulario de derechos en el sitio institucional.

Fuente oficial

Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), idNorma=1209272.